

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

CP ARTS. 1º A 12 • TEMPO • ESPAÇO • RETROATIVIDADE • PRAZOS



DIREITO PENAL • AULA 01

6 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O QUE ESTA AULA PRECISA FECHAR

CP - Parte Geral - Título I

Esta aula cobre integralmente o Título I da Parte Geral do Código Penal, sem transformar a revisão em tratado. A meta é saber identificar qual lei se aplica, quando ela retroage ou continua produzindo efeitos, qual é o tempo e o lugar do crime e quando a lei brasileira alcança fatos no exterior.

BLOCO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Arts. 1º-3º	Legalidade/anterioridade; lei penal no tempo; abolitio criminis; lei posterior benéfica; lei excepcional/temporária.
Art. 4º	Tempo do crime: teoria da atividade.
Arts. 5º-6º	Territorialidade e lugar do crime: teoria da ubiquidade.
Art. 7º	Extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada.
Arts. 8º-9º	Pena cumprida no estrangeiro e eficácia de sentença estrangeira.
Arts. 10-12	Contagem de prazo, frações não computáveis e aplicação das regras gerais a leis especiais.

TRÊS FÓRMULAS PARA NÃO ERRAR

Tempo = atividade. Momento da ação/omissão.

Lugar = ubiquidade. Ação/omissão + resultado real ou pretendido.

Lei posterior benéfica = retroage. Inclusive após trânsito em julgado.

CUIDADO

Não misture o Título I do Código Penal com regras processuais de prazo. Aqui, o art. 10 do CP inclui o dia do começo no cômputo do prazo penal.



ARTS. 1º E 2º - LEGALIDADE E LEI NO TEMPO

o núcleo mais cobrado

1 LEGALIDADE + ANTERIORIDADE

ART. 1º

Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Tradução de prova: lei deve existir antes do fato; costume ou analogia não podem criar crime nem agravar pena.

2 SUCESSÃO DE LEIS PENAIS

Novatio legis incriminadora	Cria crime novo. Não retroage.
Lex gravior / novatio in pejus	Agrava a situação do agente. Não retroage.
Novatio legis in mellius	Melhora a situação do agente. Retroage.
Abolitio criminis	Lei posterior deixa de considerar o fato crime. Retroage e extingue efeitos penais.
Continuidade normativo-típica	O tipo é formalmente revogado, mas a conduta continua criminosa em outro tipo. Não há abolitio.

TRÂNSITO EM JULGADO NÃO BLOQUEIA A LEX MITIOR

O art. 2º, parágrafo único, determina que a lei posterior mais favorável alcança fatos anteriores ainda que já decididos por sentença condenatória transitada em julgado.



QUESTÕES REAIS - LEI PENAL NO TEMPO

PCDF 2021

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • PCDF • AGENTE DE POLÍCIA • 2021 • QUESTÃO 62

No que diz respeito à aplicação do Direito Penal, julgue o item.

Ocorre abolitio criminis quando o tipo penal é revogado por outra norma, e a norma revogadora desloca o caráter criminoso do fato para outro tipo penal recém-criado.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL

O PONTO DA QUESTÃO

Se a conduta continua criminosa em outro tipo, houve continuidade normativo-típica, não descriminalização. Abolitio exige desaparecimento do caráter criminoso do fato.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • PCDF • AGENTE DE POLÍCIA • 2021 • QUESTÃO 64

No que diz respeito à aplicação do Direito Penal, julgue o item.

Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo, o fato praticado durante esse período continuará a ser punível mesmo após o término de vigência da lei.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



ARTS. 3º E 4º - TEMPORÁRIA E TEMPO DO CRIME

ultratividade + teoria da atividade

1 LEI EXCEPCIONAL OU TEMPORÁRIA

ART. 3º

Mesmo depois de encerrado o prazo de duração ou cessadas as circunstâncias excepcionais, a lei continua aplicável ao fato praticado durante sua vigência. É a chamada ultratividade dessas leis.

NÃO CONFUNDA

Lei temporária: já nasce com período de vigência definido.

Lei excepcional: vigora enquanto persistir a situação extraordinária que a justificou.

2 TEMPO DO CRIME

ART. 4º - TEORIA DA ATIVIDADE

Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra depois.

Exemplo: disparo em 1º/9; morte em 5/9. Para o tempo do crime, olha-se 1º/9.

CRIME PERMANENTE E CONTINUADO - SÚMULA 711/STF

Se uma lei mais grave entra em vigor antes de cessar a permanência ou a continuidade, ela pode ser aplicada. A banca tenta vender isso como retroatividade proibida, mas a execução ainda estava em curso sob a lei nova.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PMAL • OFICIAL COMBATENTE • 2021 • QUESTÃO 93

À luz do disposto no Código Penal, julgue o item.

Tanto a ação quanto a omissão são consideradas para fins de apuração do momento em que um crime é praticado.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



ARTS. 5º E 6º - TERRITÓRIO E LUGAR DO CRIME

não misture atividade com ubiquidade

1 TERRITORIALIDADE

REGRA

Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Por isso, fala-se em territorialidade temperada ou mitigada.

EXTENSÃO DO TERRITÓRIO NACIONAL

Embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo: extensão do território onde quer que estejam.

Brasileiras privadas/mercantes: aeronave no espaço aéreo correspondente; embarcação em alto-mar.

Estrangeiras privadas: lei brasileira pode incidir se aeronave estiver em pouso/voo sobre o território ou embarcação em porto/mar territorial brasileiro.

2 LUGAR DO CRIME

ART. 6º - TEORIA DA UBIQUIDADE

Lugar do crime = onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, e também onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

MACETE

LUTA: Lugar = Ubiquidade • Tempo = Atividade.



QUESTÕES REAIS - ESPAÇO

PMAL + PCDF

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • PMAL • SOLDADO COMBATENTE • 2021 • QUESTÃO 87

No que se refere ao Código Penal, julgue o item.

Para efeitos penais, as aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontrem, são consideradas extensão do território nacional.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q5

CEBRASPE • PCDF • ESCRIVÃO DE POLÍCIA • 2021 • QUESTÃO 65

Jamil telefonou para Lurdes simulando o sequestro da neta dela. Ambos estavam em Brasília - DF. Ludibriada, Lurdes enviou dinheiro à conta de Jorge, nascido e residente no Paraguai e comparsa de Jamil.

É correto afirmar que o crime relatado foi praticado tanto no Brasil quanto no Paraguai.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



ART. 7º - EXTRATERRITORIALIDADE

quando o CP acompanha o fato para fora do Brasil

1 INCONDICIONADA - ART. 7º, I

INCIDE INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES DO §2º

Crimes contra a vida ou liberdade do Presidente da República; contra patrimônio ou fé pública de entes públicos indicados; contra a Administração Pública por quem está a seu serviço; e genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.

2 CONDICIONADA - ART. 7º, II

HIPÓTESES

Crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado/convenção; crimes praticados por brasileiro; e crimes em aeronaves/embarcações brasileiras privadas ou mercantes no estrangeiro, quando lá não julgados.

CONDIÇÕES CUMULATIVAS DO §2º

Entrar o agente no Brasil + dupla tipicidade + crime extraditável + não absolvição/não cumprimento da pena no exterior + não perdão/não extinção da punibilidade segundo a lei mais favorável.

3 ESTRANGEIRO CONTRA BRASILEIRO - §3º

CONDIÇÕES EXTRAS

Além das condições do §2º, exige-se que a extradição não tenha sido pedida ou tenha sido negada e que haja requisição do Ministro da Justiça.



ARTS. 8º A 12 - FECHAMENTO DO TÍTULO I

rápido, mas sem deixar buraco

Art. 8º - pena no exterior	A pena cumprida no estrangeiro atenua a imposta no Brasil, quando diversas, ou é computada, quando idênticas.
Art. 9º - sentença estrangeira	Pode ser homologada no Brasil para reparação/restituições/outros efeitos civis e para sujeição a medida de segurança, observadas as condições legais.
Art. 10 - prazo penal	Inclui-se o dia do começo. Dias, meses e anos são contados pelo calendário comum.
Art. 11 - frações	Desprezam-se frações de dia nas penas privativas de liberdade e restritivas de direitos; o dispositivo também disciplina fração monetária na multa.
Art. 12 - lei especial	As regras gerais do CP aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se a lei especial não dispuser de modo diverso.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q6

CEBRASPE • PCDF • AGENTE DE POLÍCIA • 2021 • QUESTÃO 63

No que diz respeito à aplicação do Direito Penal, julgue o item.

O dia da prisão do indiciado não é computado para o cálculo da pena, uma vez que as frações de dia devem ser desprezadas.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



PEGADINHAS CEBRASPE

o que precisa estar automático

TEMA	RESPOSTA DE PROVA
Lei mais grave	Nunca retroage para fato encerrado antes dela; porém pode alcançar crime permanente/continuado ainda em curso.
Abolitio	Só existe se a conduta deixa de ser crime; migração para outro tipo = continuidade normativo-típica.
Temporária/excepcional	Aplica-se aos fatos da vigência mesmo depois de cessar.
Tempo do crime	Ação/omissão = teoria da atividade.
Lugar do crime	Ação/omissão + resultado = ubiquidade.
Aeronave pública brasileira	Extensão do território nacional onde quer que esteja.
Embaixada estrangeira	Não vira território estrangeiro; em princípio, permanece território brasileiro, ressalvadas imunidades/regras internacionais.
Extraterritorialidade	Nem toda hipótese exige entrada do agente no Brasil: a incondicionada não depende do §2º.
Prazo penal	Inclui o dia do começo.
Lei especial	Regra geral do CP vale subsidiariamente, se a lei especial não dispuser diferente.

MACETE FINAL

Benéfica volta. Temporária fica. Tempo é atividade. Lugar é ubiquidade. Público brasileiro viaja com o território.



GABARITO COMENTADO

6 questões reais

1. Abolitio x continuidade normativo-típica

ERRADO

A conduta permaneceu criminosa em outro tipo. Houve apenas deslocamento normativo, e não descriminalização. Gabarito: ERRADO.

2. Lei temporária continua incidindo

CERTO

Art. 3º: a lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência mesmo depois de encerrado o período ou cessadas as circunstâncias. Gabarito: CERTO.

3. Tempo do crime

CERTO

O art. 4º adota a teoria da atividade: o momento relevante é o da ação ou omissão, e ambas são consideradas para definir o tempo do crime. Gabarito: CERTO.

4. Aeronave pública brasileira

CERTO

O art. 5º, §1º, considera extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras públicas ou a serviço do governo onde quer que se encontrem. Gabarito: CERTO.

5. Crime em Brasil e Paraguai

CERTO

Pela teoria da ubiquidade, o crime é considerado praticado onde ocorreu a ação/omissão e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A execução ocorreu no Brasil e parte do resultado patrimonial se projetou no Paraguai. Gabarito: CERTO.

6. Dia do começo

ERRADO

O art. 10 determina exatamente o contrário: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo penal. O desprezo de frações de dia do art. 11 não elimina o primeiro dia do prazo. Gabarito: ERRADO.



MAPA FINAL + FONTES

revisão de 90 segundos

ARTS. 1º A 4º

Legalidade/anterioridade • lei benéfica retroage • abolitio elimina caráter criminoso • temporária/excepcional tem ultratividade • tempo = atividade.

ARTS. 5º A 7º

Territorialidade temperada • extensões do território • lugar = ubiquidade • extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipótese do estrangeiro contra brasileiro.

ARTS. 8º A 12

Pena cumprida no exterior • eficácia de sentença estrangeira • dia do começo incluído • frações não computáveis • regras gerais do CP aplicáveis à legislação especial, salvo disposição diversa.

1

RASTREABILIDADE

FONTES

Legislação: Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/1940, texto compilado, Título I, arts. 1º a 12 - Planalto.
Jurisprudência: Súmula 711 do STF - lei mais grave em crime continuado/permanente ainda em curso.

Questões:

- PCDF/Agente/2021 - questões 62, 63 e 64.
- PMAL/Oficial Combatente/2021 - questão 93.
- PMAL/Soldado Combatente/2021 - questão 87.
- PCDF/Escrivão/2021 - questão 65.

Gabaritos conferidos no espelho do banco de questões utilizado.